

Nr. 119 Erlaß über Änderung der Geschäftsordnung der Reichsregierung. 20. März 1935

R 43 I/1490, Bl. 103 Original¹

Beginn:

Beginn:

I.

Bis zur allgemeinen Neuregelung der Geschäftsordnung der Reichsregierung gilt die Bestimmung des § 16 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Reichsregierung² als überholt, so daß für einen vorübergehend behinderten Reichsminister der ihn vertretende Staatssekretär zur Gegenzeichnung (Mitzeichnung) von Gesetzen sowie von Verfügungen und Anordnungen des Führers und Reichskanzlers berufen ist.

II.

In den Fällen des § 18 Nr. 2 Buchst. c–f³ der Geschäftsordnung der Reichsregierung bedarf es einer Beratung und Beschlußfassung durch die Reichsregierung in den Fällen nicht, in denen die Reichsminister des Innern und der Finanzen dem Vorschläge des Fachministers ausdrücklich zugestimmt und der Stellvertreter des Führers sowie der Staatssekretär und Chef der *Reichskanzlei* Erinnerung innerhalb einer angemessenen Frist nicht erhoben haben⁴.

¹ Abdrucke des Erlasses (ohne die Mitzeichnung durch Lammers) wurden durch den StSRk mit Schreiben vom 21. 3. 35 den Reichsministern und dem StSPrk übersandt; R 43 II/580, Bl. 84–86; R 22/9, Bl. 1–6; R 4701/18407, unfol. Veröffentlicht in: RMinBl. S. 423. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10737; APK II 3, Reg. Nr. 30436.

² Vom 3. 5. 24 (RMinBl. S. 173). Abdruck: ARW, Kab. Marx I/II, Nr. 192. – § 16 (2) lautete: „Eine Vertretung durch die genannten Personen [sc. Staatssekretäre] genügt nicht bei der Gegenzeichnung von Gesetzen, Verfügungen oder Anordnungen des Reichspräsidenten, durch welche die Verantwortung übernommen werden soll (Artikel 50 der Reichsverfassung). In Fällen dieser Art ist die Gegenzeichnung durch den Reichskanzler oder einen anderen Reichsminister erforderlich.“

Auf das Bedürfnis zur Aufhebung dieser Bestimmung hatte der RIM schon gelegentlich der Vorbereitung einer Neudefinition der Gegenzeichnung als „Mitzeichnung“ (Dok. Nr. 44) mit Schreiben an den StSRk vom 25. 10. 34 aufmerksam gemacht; R 43 II/1036, Bl. 46 f. Eine grundlegende allgemeine Neufassung der GO der RReg. erfolgte nicht mehr.

³ § 18: „Der Reichsregierung sind zur Beratung und Beschlußfassung zu unterbreiten: [...]
2. außerdem [...]

– a)

Vorschläge zur Ernennung von Beamten, die nach der Besoldungsordnung Einzelgehälter beziehen, sowie von Ministerialdirigenten und Ministerialräten,

– b)

Vorschläge zur Ernennung von Amtsmännern, die noch nicht 35 Jahre alt sind oder noch keine 15 Dienstjahre zurückgelegt haben,

– c)

Vorschläge zur Ernennung von Beamten des mittleren Dienstes zu Beamten des höheren Dienstes, soweit diese noch nicht 40 Jahre alt sind oder noch keine 20 Dienstjahre zurückgelegt haben,

– d)

Vorschläge zur Anstellung im freien Vertragsverhältnis, sofern es sich um Anstellung von Angestellten der Gruppe XII des Reichsanstellentarifvertrags oder um Anstellung auf länger als 3 Jahre handelt.“

⁴ Diese Neuerung hatte der RFM mit Schreiben an den StSRk vom 17. 9. 34 angeregt, jedoch beschränkt auf § 18 Nr. 2 f) und lediglich auf seine alleinige Zustimmung, mit der Begründung, daß es sich bei diesen Verträgen „vielfach um vertrauliche Angelegenheiten [im Zuge der verdeckten Aufrüstung handle], z. B. um Einstellungen, wie sie der Reichsminister der Luftfahrt in letzter Zeit vornehmen mußte“, deren Bekanntgabe an sämtliche Ressorts also „auch die Geheimhaltung der Angelegenheit gefährdet“; R 43 I/1490, Bl. 86. Auf Initiative Lammers' wurde die Neuregelung, die zunächst im Wege eines einfachen RdErl. der Rkei erfolgen sollte, dann auf die Buchstaben c–f ausgedehnt, zu diesem FÜE umgearbeitet und die Zustimmung des RIM sowie das Einvernehmen mit StSRk und StdF eingebaut; ebd. Bl. 89 ff.

Vorschläge nach § 18 Nr. 2 Buchst. c–f sind gleichzeitig mit ihrer Übersendung an die Reichsminister des Innern und der Finanzen nachrichtlich dem Stellvertreter des Führers sowie dem Staatssekretär und Chef der *Reichskanzlei* mitzuteilen⁵. Haben sich die genannten Reichsminister mit dem Vorschlag einverstanden erklärt und sind seitens des Stellvertreters des Führers sowie des Staatssekretärs und Chefs der *Reichskanzlei* innerhalb der Frist Bedenken nicht erhoben worden, so werden, soweit eine Vollziehung von Urkunden durch den Führer und Reichskanzler in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt erforderlich ist, die Vorschläge unter ausdrücklichem Hinweis auf die vorliegende Zustimmung der genannten Reichsminister dem Staatssekretär und Chef der *Präsidialkanzlei* zur weiteren Veranlassung vorgelegt⁶.

III.

§ 20 der Geschäftsordnung der Reichsregierung bleibt in Kraft⁷. Demnach ist dann, wenn ein Reichsminister einen Beamten der Gruppe B5⁸ oder höherer Gruppen der Besoldungsordnung zu entlassen oder in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen beabsichtigt, vor entscheidenden oder verpflichtenden Maßnahmen oder Mitteilungen durch Vermittlung des Staatssekretärs und Chefs der *Reichskanzlei* die Stellungnahme des Führers und Reichskanzlers einzuholen. Alsdann ist die Angelegenheit, soweit die Vollziehung einer Entlassungsurkunde durch den Führer und Reichskanzler in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt erforderlich ist, dem Staatssekretär und Chef der *Präsidialkanzlei* zur weiteren Veranlassung zuzuleiten.

Stuttgart, den 20. März 1935.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Dr. Lammers

⁵ Auf der gleichzeitigen Benachrichtigung der Rkei hatte Lammers sowohl gegenüber dem RFM, der diese auf die Fälle des Buchstabens f) beschränkt sehen wollte, wie auch gegenüber der Beamtenabteilung des RIM, die eine Einschaltung der Präsidialkanzlei für richtiger hielt, bestanden; R 43 I/1490, Bl. 94–99. Die Gründe legte MR Wienstein in einem Schreiben von 7. 3. 35 an MR Medicus/RIM (ebd. Bl. 100) dar: Selbstverständlich bestünden keine Bedenken gegen die Beteiligung auch des StSPrk. „Nach wie vor besteht jedoch auch der Wunsch, daß der Herr Staatssekretär und Chef der *Reichskanzlei* beteiligt wird, damit er in der Lage ist, Bedenken insbesondere *politischer* Art dem Führer und Reichskanzler rechtzeitig vorzutragen. Das kann er aber nur dann, wenn er von dem betreffenden Ressortchef *zur selben Zeit* wie der Stellvertreter des Führers sowie die Reichsminister des Innern und der Finanzen einen Abdruck des Personalvorschlages erhält. Wenn Bedenken insbesondere politischer Art bei dem Herrn Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei gegen den betreffenden Personalvorschlag bestehen, so ist es selbstverständlich besser, daß, falls der Führer und Reichskanzler sich diese Bedenken zu eigen macht, dieselben dem federführenden Ressort mitgeteilt werden können, *bevor* die Zustimmung des Reichsinnen- und des Reichsfinanzministers zu dem Vorschlag vorliegt.“

⁶ Durch einen weiteren *Erlaß über die Änderung der Geschäftsordnung der Reichsregierung* vom 7. 6. 39 (RMinBl. S. 1291) wurden Anstellungsverträge nach § 18 Nr 2 f) dann von der Beschlußfassung nach Ziff. II des vorliegenden Erlasses allgemein befreit. Aktenmaterial hierzu in R 43 II/145a, Bl. 31–50.

⁷ § 20: „Beabsichtigt ein Reichsminister einen Beamten der Gruppe B 3 oder höherer Gruppen der Besoldungsordnung zu entlassen oder in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen, so ist vor entscheidenden oder verpflichtenden Maßnahmen oder Mitteilungen die Stellungnahme des Reichskanzlers einzuholen; alsdann ist vor solchen Maßnahmen oder Mitteilungen die Angelegenheit dem Reichspräsidenten zur Entscheidung zu unterbreiten.“

⁸ Die Besoldungsgruppe B 3 (alt) war durch das *BesoldungsG* vom 16. 12. 27 (RGBl. I S. 349) in B 5 umbenannt worden; s. Vm. in R 43 I/1490, Bl. 109. Ihr gehörten die Ministerialdirektoren der Reichsministerien und vergleichbare Ränge an (etwa Vizepräs. des Reichsgerichts, Oberreichs- und Oberreichskriegsanwalt, Rkom. für das Kreditwesen).

Zitierhinweis

Nr. 119 Erlaß über Änderung der Geschäftsordnung der Reichsregierung. 20. März 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d119>